

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5091903-22.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

RECORRENTE: RONALDO DE CARVALHO RAMOS

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. SEM DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA INCAPACIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. JÁ DESIGNADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se integralmente a Decisão impugnada. Intimem-se as partes para ciência. Comunique-se o Juízo de origem através de aviso automático do sistema E-proc. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2024.

5091903-22.2024.4.02.5101

510015052323 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5091903-22.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

RECORRENTE: RONALDO DE CARVALHO RAMOS

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

RONALDO DE CARVALHO RAMOS ajuizou ação (originária) pretendendo a concessão do **benefício de auxílio-doença**, tombada sob o **número 5002697-82.2024.4.02.5105** e regularmente distribuída à 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, onde foi proferida Decisão indeferindo a tutela antecipada.

O autor interpôs, em seguida, a presente medida cautelar, onde foi proferida Decisão indeferindo a liminar (evento 4).

Intimadas, as partes não se manifestaram.

É o relatório do necessário. Passo a votar.

VOTO

Versa o presente recurso sobre a análise da antecipação da tutela no pedido principal de concessão do benefício de AUXÍLIO-DOENÇA (auxílio por incapacidade temporária) em favor do autor.

Em 13/11/2024 foi proferida nos presentes autos decisão monocrática indeferindo a tutela de urgência (evento 4), com a seguinte fundamentação:

O Juízo de origem indeferiu a antecipação da tutela, assim fundamentando (evento 5 do processo originário):

- DA TUTELA PROVISÓRIA

Requer a parte autora a concessão de tutela provisória (art. 294, CPC), com vistas à obtenção de benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária.

Não há, nos autos, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo aptos a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC.

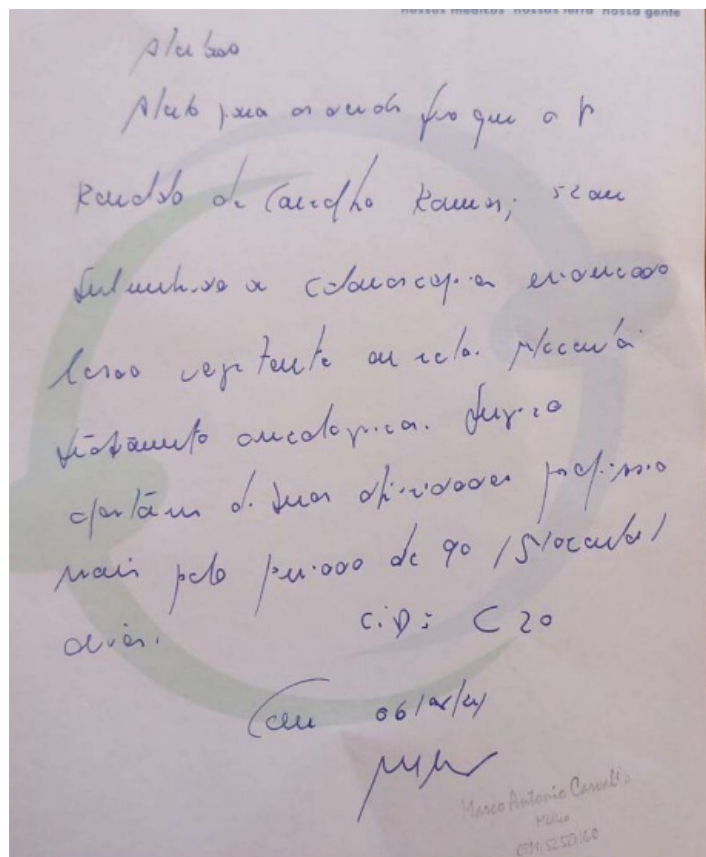
No caso dos presentes autos, há necessidade de regular instrução probatória, especialmente a realização de perícia médica, para obtenção de convencimento acerca da verossimilhança das alegações.

É certo que os atos administrativos em geral - tal como o indeferimento de auxílio-doença por não ter sido constatada por meio de perícia oficial a incapacidade laborativa do demandante - contam em seu nascedouro com presunção relativa de legitimidade, não podendo o Juízo desconstituir perícia realizada por médico oficial nesta fase processual sem a existência de prova robusta em contrário a esta conclusão, o que, por ora, não vislumbro no caderno processual.

Ante o exposto, **indefiro** o pedido de tutela provisória.

Com razão o Juízo, pois ainda não se encontram presentes nos autos os requisitos necessários à concessão do benefício.

Da análise da documentação médica anexada aos autos, a única que recomenda o afastamento do trabalho - a despeito de encontrar-se com data de emissão **parcialmente ilegível** - sugere um período de **90 (noventa) dias** (ev. 1, ATESMED5), que de todo modo já teria se esgotado, não havendo qualquer outro documento que indicie a persistência da incapacidade laborativa nos presentes dias.



Os outros documentos juntados espelham exames de imagens e os laudos correspondentes, os quais exigem análise médica para aferição da capacidade laborativa.

Assim, não há justificativa para a concessão da tutela neste momento, sem que tenha sido realizada a perícia médica judicial (já designada), que se mostra imprescindível para análise do caso concreto, sobretudo diante de falta de outros elementos médicos nos autos que objetivamente atestem a atual inaptidão para o trabalho.

Portanto, deve prevalecer, por ora, a Decisão lançada pelo Juízo de origem, nada impedindo seu novo pronunciamento, caso apresentadas outras provas que evidenciem e corroborem o relato de persistência da incapacidade laborativa.

Ante o exposto, **INDEFIRO, por ora, a medida de urgência** e MANTENHO A DECISÃO RECORRIDA.

Intime-se a parte contrária para apresentação de resposta no prazo de 10 (dez) dias.

Em seguida, voltem para inclusão em pauta de julgamento.

Nota-se que ambas as partes, intimadas, não ofereceram qualquer manifestação.

Outrossim, observa-se que o processo de origem continua tendo regular tramitação, com designação de perícia médica para o dia 21/1/2025 e posterior citação da parte ré naquele feito.

Não vislumbrando qualquer alteração fático-jurídica que importe na necessidade de solução diversa daquela dada pela liminar de indeferimento, que inclusive esgotou o próprio objeto do recurso, nada mais resta que a adoção de sua fundamentação como razões de decidir para confirmação do improvimento.

Por essa razão, a decisão que indeferiu a liminar nos presentes autos é confirmada por seus próprios fundamentos, nada impedindo sua modificação por futura decisão de mérito proferida nos autos principais, após o regular trâmite e instrução probatória.

Pelo exposto, voto no sentido de **NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO**, mantendo-se integralmente a Decisão impugnada. **Intimem-se** as partes para ciência. Comunique-se o Juízo de origem através de aviso automático do sistema E-proc. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.